# CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre los Sres **Juan Osvaldo Hisijos** D.N.I. 24.430.157 domiciliado en Av . Independencia 2599 6° “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) y la Sra. **Claudia Marcela Troyelli** D.N.I. 14.040.325 domiciliada en Sarandi 346 2° “A” C.A.B.A., en adelante denominados **"el locador",** por una parte y por la otra parte el Sr. **Darrien Agustin Castillo Mondagas** D.N.I 95.969.660 con domicilio especial en Solis 637 1° “G” C.A.B.A.en adelante denominado **"el locatario",** convienen en celebrar el presente contrato de locación, el que se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) y las cláusulas de este contrato: **PRIMERA:** El locador da en locación al locatario y éste lo acepta, el inmueble de su propiedad sito en ***Solis 637 1° “G”***, de esta ciudad.- **SEGUNDA:** El plazo de este contrato es por doce meses (12) meses a contar desde el día 1 JUNIO de 2026 y hasta el día 31 de MAYO de 2027, fecha en que se producirá su vencimiento improrrogable e indefectible sin necesidad de ninguna interpelación previa por parte del locador.- **TERCERA:** El precio de la locación se pacta inicialmente en la suma mensual de $ 420.000.- (Pesos Cuatrocientos veinte mil) que se abonará durante los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE del 2024 cada mes; dicho importe se actualizará de acuerdo entre las partes, de la siguiente manera : por períodos CUATRIMESTRALES (cada 4 meses) sucesivos hasta cumplimentar los 12 meses y se calculará mediante el *índice de precios al consumidor* (IPC); indicador esté informado por el INDEC (Instituto de Estadísticas y Censo); El nuevo valor se le informará por medio fehaciente al Locatario.- **CUARTA:** El locatario deberá abonar por mes completo y adelantado, entre el 1 al 10 de cada mes como término de gracia, aplicándose en caso de mora el interés desde el primer día del mes en Av. independencia 2344 C.A.B.A o donde el locador le indique dentro del radio de la CA.B.A, o mediante transferencia electrónica bancaria **CBU 0340010408022000515001 Banco Patagonia** según lo acordado entre las partes. En contrapartida el Locador extenderá a nombre del locatario el recibo correspondiente. Queda establecido que el mero vencimiento del plazo hará incurrir al locatario en mora de pleno derecho, por ésta, el locatario abonará la TASA ACTIVA por PLAZO FIJO del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA., durante el tiempo que demore en efectivizar el pago de los cánones adeudados. Para el caso que el locatario desocupara el inmueble durante el transcurso del mes, deberá abonar el mes completo en que haya habitado el inmueble. El locador podrá no recibir el importe del alquiler si no es satisfecho también el importe de la multa que resulte del atraso del alquiler, ello sin perjuicio del derecho del locador de considerar resuelto el presente contrato.- **QUINTA:** El locatario abonará también conformando y completando el precio de esta locación: a) El consumo de electricidad; b) el consumo de agua; c) consumo de gas; d) impuesto de Alumbrado Barrido y Limpieza de corresponder; e) los cargos de que que surjan de la liquidación del inmueble de Expensas ORDINARIAS; los comprobantes deberán ser entregados al locador o sus representantes. Si alguno de estos servicios fuera interrumpido por causa imputable al locatario, la reconexión de estos será a exclusivo cargo de este.- **SEXTA:** El locatario dentro de los treinta (30) días de suscrito el presente, debe

transferir a su nombre el servicio público de luz, y si hubiera el servicio de TV por cable internet. Las constancias del trámite le serán entregadas al locador inmediatamente de haberlo cumplido.Una vez finalizado el contrato deberá restituir a su estado inicial al locador. El locatario deberá contratar un seguro contra incendio con endoso a favor del locador con la compañía conveniente que operen en el radio de la C.A.B.A y para ello dispondrá de los primeros 45 (cuarenta y cinco) días de celebrado el presente. La póliza resultante deberá ser entregada al locador.- **SÉPTIMA:** La falta de pago de dos (2) meses de alquiler consecutivos dará derecho al locador a considerar irrevocablemente rescindido el contrato y tramitar la acción de desalojo. Previo a ello, frente a cualquier supuesto de incumplimiento, el locador deberá intimar de modo fehaciente al locatario el cumplimiento de sus obligaciones y / o el pago de alquileres adeudados y/o otras cargos o deudas pendientes de la obligación contractual, otorgándole un plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación. **OCTAVA:** El locatario recibe la unidad desocupada y en el estado de aseo y conservación, que el locatario declara conocer y aceptar, con todos sus vidrios y herrajes, llaves y demás accesorios, sistema electrico funcionando, agua, gas; la unidad funcional se entrega pintada íntegramente en todos sus ambientes, incluida las aberturas y se obliga al locatario a mantener y restituir en el mismo buen estado en que lo recibe,con sus paredes y los pisos en el mismo estado que se encuentran, pagando el importe de los objetos que estuvieran rotos o deteriorados, salvo los deterioros causados por el buen uso y la acción del tiempo. El locador no se responsabiliza por hechos de terceros ni por los daños causados al locatario y/o sus familiares y/o pertenencias por filtraciones, incendios, roturas de caños o techos y en general cualquier otro accidente producido por caso fortuito o fuerza mayor.- **NOVENA:** En cualquiera de los casos de incumplimiento del locatario, sin perjuicio de las penalidades se se establecen en las demás cláusulas del presente, el locador podrá pedir el cumplimiento de este contrato o resolverlo por culpa del locatario y solicitar el inmediato desalojo de este o de quienes ocupen el inmueble (art. 1086 CCyC). En ambos casas y para el evento de que el locatario dejare abandonada la unidad o depositare judicialmente las llaves, deberá abonar al locador una multa igual al alquiler pactado desde la iniciación de la instancia judicial hasta el dia en el que locador tome la libre y efectiva tenencia definitiva del inmueble, debiendo indemnizarlo también por daños y perjuicios sufridos. Sin perjuicio de lo expuesto en caso de abandono, y para evitar los posibles deterioros que pudieran producirse y/o ocupación ilegal de terceros, queda facultado el locador a tomar posesión anticipada de la propiedad con auxilio de cerrajero, labrando acta en tal sentido por Oficial Publico, y constituyéndose en depositario de los bienes muebles propiedad del locatario que pudieran hallarse en el inmueble en cuestión, por el término de 3 (tres) meses contados desde el dia de practicarse la diligencia. Vencido el plazo del depósito, se entenderá que el locatario ha renunciado voluntariamente a los efectos de su pertenencia,.**DÉCIMA:** El locatario dará inmediata cuenta al locador, de cualquier desperfecto que sufriera la propiedad y permitirá al locador y/o a la administración del consorcio y/o sus representantes la inspección del inmueble y la ejecución de cualquier trabajo que fuere menester en interés de la unidad o del consorcio, sin demoras ni

excusas y sin derecho a compensación alguna, notificando con dos (2) días de anticipación, en días y horarios acordados por las partes. La negativa por parte del locatario es condición de incumplimiento de contrato. - **DECIMOPRIMERA :** La unidad locada será destinada exclusivamente para vivienda familiar, y será ocupada por el locatario; quedando expresamente prohibido su cambio de destino y de ocupantes sin autorización expresa y por escrito del locador. La falta de cumplimiento será causal de rescisión sin perjuicio de las demás acciones por incumplimiento contractual. Pactandose una cláusula penal a cargo del locatario incumplidor de un monto igual al monto del alquiler al momento del hecho, por cada incumplimiento comprobado (art 790 y ss. CCyC) -**DÉCIMO SEGUNDA:** El locatario queda obligado: a) no transferir, ni ceder, ni vender el presente contrato de locación; b) no efectuar remates en la unidad locada; c) no introducir mejoras en la unidad ni modificaciones sin autorización escrita del locador; éste tendrá opción para hacer restituir las cosas a su estado anterior a costa del locatario o dejarlas a su beneficio sin abonar indemnización alguna. Si como consecuencia de las mejoras que el locatario realizare en el inmueble, se originaren perjuicios al mismo y/o los linderos, ellos deberán ser abonados por el locatario quedando el locador eximido de toda responsabilidad; d) respetar y hacer cumplir lo establecido en el Reglamento de Copropiedad e Interno del edificio cuyas normas declara conocer y aceptar y observar las normas de moral y buenas costumbres; e) no tener en la unidad arrendada materiales inflamables, explosivos, malolientes, etc., animales ni armas.- **DÉCIMA TERCERA:** Rigiéndose este contrato de locación exclusivamente por las disposiciones de la legislación vigente (CCyC), el locatario deberá devolver el inmueble locado a su vencimiento sin excusas, demoras ni invocaciones de ninguna naturaleza. No obstante si por cualquier motivo el inmueble no fuera devuelto al término de este contrato, sin perjuicio del ejercicio de la acciones pertinentes por parte del locador para obtener el desalojo, el locatario deberá abonar además del canon convenido a su cargo, en concepto de indemnización por ocupación ilegítima una suma mensual igual a dos veces el monto del alquiler vigente pactado en la cláusula TERCERA del presente, prorrateado en modo diario y entrar la falta de devolución subsista. Se pacta que dicha indemnización podrá ser reclamada por la misma vía ejecutiva de todas las prestaciones dinerarias a cargo del locatario (art 1208 CCyC). En el caso de que el locador estimare que los daños y perjuicios que le ocasionare la falta de entrega del inmueble en término fueran superiores a la indemnización pactada, podrá optar por reclamar dichos daños e intereses. Queda perfectamente aclarado que la permanencia del locatario en el inmueble locado después de vencido el plazo contractual en cualquier caso, incluso cuando fuera por voluntad del locador, no conformar tácita reconducción por lo tanto se podrá exigir la restitución del bien en cualquier momento.– **DÉCIMO CUARTA:** El locatario entrega en este acto al locador en concepto de depósito de garantía la suma de $ 420.000.- (Pesos cuatrocientos veinte mil.-), sirviendo el presente de suficiente recibo. Será devuelto al locatario al momento mismo de la restitución del inmueble, previa presentación de LIBRE DEUDA de todos los servicios, impuesto y expensas como también demás gastos inherentes a la locación a su cargo. El locador podrá descontar del depósito, los cargos por faltantes, roturas,

desperfectos, facturas impagas, pintura, etc. Será devuelto sin ningún tipo de actualización. Dicha suma de dinero no podrá, en ningún caso, aplicarse al pago de alquileres adeudados y/o atrasados ni podrá solicitarse su imputación en caso de desalojo, como así tampoco aplicarse a la compensación por rescisión anticipada por parte del locatario.- **DECIMO QUINTA:** La finalización del presente contrato por cualquier modalidad de extinción se formalizará a través del ACTA de entrega de llaves que el locador confeccionará y dará a conocer al locatario antes de su firma.- **DÉCIMO SEXTA:** CLAUSULA DE FIANZA:Por medio del presente GARANTÍA SEGURA SRL (Garantia YA) CUIT 30-71700384-1, con domicilio sito en la calle Álvarez Thomas 198, Piso 2do, Departamento Q, CABA, representada en este acto por la persona de su apoderado con facultades suficientes, se constituye como FIADOR del Locatario, en los términos, alcances, condiciones y limitaciones establecidas en el contrato de garantía que como anexo I se incorpora y forma parte del presente y cuyo contenido todas las partes declaran conocer y aceptar.El FIADOR renuncia expresamente a los beneficios de excusión de los bienes del Locatario y de división de la deuda y se compromete a afianzar las obligaciones del LOCATARIO, conforme los parámetros, alcances y modalidades establecidas en el contrato de garantía referido, por lo que no le serán oponibles ninguna modificación y/o prorroga y/o continuación, que se disponga en el presente contrato de locación, salvo aceptación expresa y por escrito del FIADOR, dejándose constancia que el silencio de este último, en ningún caso será considerado como aceptación y/o conformidad. En tal sentido el FIADOR garantiza el pago del alquiler mensual, intereses moratorios sobre mismo, hasta el límite máximo equivalente al 0,5% diario, expensas ordinarias, intereses moratorios sobre las mismas, hasta el límite máximo equivalente al 0,5% diario, ABL., servicio de Agua, servicio de luz eléctrica domiciliaria, servicio de gas domiciliario e impuestos inmobiliarios municipales en caso de corresponder y en la medida que dicha obligación haya sido asumida por el locatario. Asimismo, en el supuesto que la parte Locataria no restituya la tenencia del Inmueble al vencimiento del contrato, el Fiador garantiza durante el tiempo de ocupación indebida y hasta la efectiva entrega del bien, iguales conceptos que los enumerados precedentemente, hasta el límite máximo mensual correspondiente al alquiler del último periodo contractual. Dichos pagos deberán hacerse efectivos, dentro del plazo de 10 días hábiles de recibida la pertinente notificación de incumplimiento. El LOCADOR declara expresamente conocer y aceptar las obligaciones a su cargo determinadas en la cláusula sexta del contrato de garantía anexo, así como que el cumplimiento de las mismas resulta esencial y previo a toda obligación de pago por parte del FIADOR. A) En tal sentido el LOCADOR deberá notificar fehacientemente y por escrito al FIADOR, el incumplimiento en el pago de alquileres, impuestos y servicios, indicando concepto, monto y fecha de vencimiento de la obligación incumplida, dentro del plazo único y perentorio de 20 días corridos, a computarse desde la fecha de vencimiento de la obligación, acompañando la documentación requerida en el contrato de garantía, bajo apercibimiento de caducidad de la obligación del FIADOR de abonar el precio de las sumas impagas anteriores, así como también implicará la caducidad de la obligación de abonar los intereses

establecidos en el presente, respecto a dichos periodos, no afectando los derechos del locador sobre periodos futuros. B) Asimismo, para el supuesto de ocupación indebida, por falta de restitución del bien en tiempo oportuno, deberá el LOCADOR notificar fehacientemente y por escrito al FIADOR tal circunstancia, dentro del plazo de 15 días corridos, a computarse desde el día en que la restitución del bien debió hacerse efectiva, o como máximo, desde la fecha del vencimiento del contrato de locación principal, e intimar al LOCATARIO, dentro del mismo plazo, a proceder al desalojo del Inmueble locado, por vencimiento o caducidad de los plazos contractuales. La falta de cumplimiento de la notificación referida, implicará la caducidad de toda obligación asumida por el FIADOR de abonar el precio de las sumas impagas, tanto anteriores como posteriores a la fecha de incumplimiento. C) En el supuesto de iniciarse proceso de desalojo, cualquier demora y/o suspensión y/o interrupción del referido proceso, que se genere como consecuencia de la necesidad del cumplimiento previo de requisitos y/o cargas y/o recaudos por parte del LOCADOR, implica la interrupción inmediata del pago de las obligaciones por parte del FIADOR, sin necesidad de intimación previa, ni notificación de ninguna naturaleza y durante todo el tiempo que dure la demora y hasta tanto el LOCADOR de cumplimiento a las obligaciones a su cargo, momento en el cual se reanudará el pago de los conceptos afianzados, sin retroactividad y sin derecho del LOCADOR a efectuar reclamo contra el FIADOR de suma alguna devengada en dicho periodo. D) A los efectos del presente punto, serán consideradas validas, las notificaciones de incumplimientos dirigidas por el Locador, a la dirección de correo electrónico: notificaciones@garantiaya.com.ar Se deja constancia que previo al pago de las obligaciones garantizadas, será obligación del LOCADOR
otorgar a favor del FIADOR, o de los profesionales que este designe poder suficiente a los efectos de facultar a este último, a dirigir todo tipo de requerimiento contra el Locatario, en especial aquellos normados por el art. 1222 del CCCN., demandar el desalojo, exigir el cumplimiento de las obligaciones dinerarias establecidas en el presente contrato de locación, recibir el inmueble locado y sus llaves, a los efectos de restituir el mismo al Locador, así como también deberá efectuar la correspondiente cesión de derechos a favor del FIADOR a los efectos de posicionar a este último en la misma posición jurídica que tendría el Locador frente al Locatario. Se deja constancia que las sumas abonadas por el FIADOR, en cumplimiento de la presente fianza, son objeto de subrogación automática, quedando facultado a promover su ejecución por la vía ejecutiva o demandar otras garantías otorgadas por el Locatario a su arbitrio. El cumplimiento de las obligaciones garantizadas por parte del FIADOR, de ningún modo modifica el estado de mora del LOCATARIO, por lo que el Locador se encuentra obligado a efectuar en tal supuesto la correspondiente intimación de desalojo. No le serán oponibles al FIADOR aquellas cláusulas o apartados integrantes del contrato de locación, cuyo contenido se contradiga en todo o en parte con el contrato de garantía anexo y con lo dispuesto en la presente cláusula, rechazándose especialmente aquellas que impongan al FIADOR obligaciones que excedan las asumidas por el mismo y/o lo posicion en como codeudor solidario y/ pagador. Si durante el transcurso del presente

contrato se produjera el fallecimiento de él o alguno de los garantes o fiadores; el patrimonio de los mismos se tornara insuficiente a exclusivo juicio del locador o sus representantes, éste podrá exigir otro fiador al locatario a su satisfacción, obligándose el locatario a presentarlo dentro de un plazo de quince (15) días, el que podrá no ser aceptado por el locador, según juzgue el mismo de su solvencia para cubrir las obligaciones emergentes del presente contrato. Así como la extinción de la compañía aseguradora que emite la presente póliza de caución. La inobservancia de esta cláusula por parte del locatario será causal de rescisión del presente contrato, pudiendo el locador accionar por desalojo más daños y perjuicios. El fiador garantiza igualmente el pago de los honorarios y gastos de los juicios que se promuevan contra el locatario por desalojo, posesión judicial, daños y perjuicios, desperfectos, facturas y/o servicios impagos de electricidad, gas, etc. y cobro de alquileres y expensas.- **DECIMO SEPTIMA:** El locatario recibe el inmueble locado con los siguientes elementos: cocina cuatro hornallas con horno,termotanque a gask en ambiente, que se compromete a devolver al término de este contrato, en el mismo buen estado de conservación y funcionamiento en que los recibe.- **DÉCIMO OCTAVA**: La violacion por parte del locatario de cualquiera de las obligaciones que asume en el presente, dará derecho al locador para optar entre exigir su cabal cumplimiento o dar por resuelto el presente contrato y exigir a su vez el inmediato desalojo del inmueble, con más el pago de las cláusulas penales pactadas y/o daños y perjuicios pertinentes. Pudiendo accionar contra la totalidad del patrimonio del locatario y del garante -fiadores, siendo las obligaciones asumidas entre todos los citados de carácter solidario (art 833 y 844 CCyC).- **DÉCIMO NOVENA:** Las partes constituyen domicilio especiales para todo lo relativo al presente contrato: el locador con su email: hisijosjuanok@gmail.com y /o marcelatroyelli@hotmail.com y el locatario con su e mail agucast2000@gmail.com Ambas partes convienen que las comunicaciones y emplazamientos entre si con motivo del presente contrato se efectuarán por VÍA ELECTRÓNICA. Las notificaciones cursadas de este modo se tendrán por válidas y plenamente eficaces.- Dichos domicilios pueden modificarse, esta decisión habrá de notificarse de modo fehaciente a la otra parte con quince (15) días de anticipación a su cambio. **VIGÉSIMA**:El locatario podrá resolver el presente contrato sin expresión de causa, notificando su decisión al locador con una antelación mínima de 30 (treinta días) y abonando el equivalente al 10 %(DIEZ por ciento) del saldo del canon locativo futuro, calculando desde la fecha de la notificación de las rescision hasta la fecha de finalización pactada en el contrato (art 1221 CCyC). Dicho monto se establecerá conforme la sumatoria promedio del último BIMESTRE del IPC. Para todos los efectos, los meses serán indivisibles y enteros o completos- **VIGÉSIMO PRIMERA:** Las partes y el fiador se someten para cualquier divergencia que pudiera surgir de la interpretación y/o aplicación del presente contrato a los Tribunales Ordinarios de la C.A.B.A, renunciando desde ya a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.- **VIGÉSIMO SEGUNDA**: En prueba de conformidad se firman DOS ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en C.A.B.A. a los 3 de junio de 2026.-

…….. ……

**Juan Osvaldo Hisijos** **Claudia Marcela Troyelli**

……..

**Darrien Agustin Castillo Mondagas**